

ЛИШЕНИЕ ОТЦА РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

Номер дела: 2-30/2021

Суд: Красносельский районный суд Санкт-Петербурга

Категория спора: Семейный спор (лишение родительских прав)

Описание дела:

Дело № 2-30/2021 рассмотрено Красносельским районным судом Санкт-Петербурга.

Родители ребенка заключили мировое соглашение по выплате алиментов на содержание ребенка. Отец ребенка не принимал какого-либо участия по воспитанию своего ребенка, полностью уклонялся от воспитания и материального содержания ребенка, не имел официального заработка. Условия мирового соглашения не исполнял. Добровольно содержать своего ребенка не желал, уклоняясь от алиментных обязанностей, что подтверждалось Постановлением о расчете задолженности по алиментам.

Нормативно-правовое обоснование:

1. В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса РФ, родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.
2. Согласно ст. 80 Семейного кодекса РФ, родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. При отсутствии соглашения об уплате алиментов они взыскиваются в судебном порядке.
3. В соответствии со ст. 69 Семейного кодекса РФ, родители могут быть лишены родительских прав, если они уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов.
4. Согласно ст. 70 Семейного кодекса РФ, лишение родительских прав производится в судебном порядке с участием органа опеки и попечительства.

Результат:

Суд лишил отца ребенка родительских прав, обязав его выплачивать алименты на содержание ребенка.

© Татьяна Павлова, юрист в Санкт-Петербурге

Год рассмотрения: 2021